

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
22783/2555

อะดิลาส เอยิ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 4

ภาพประดิษฐ์ และภาพประดิษฐ์ประกอบคำหรือชื่อ ดังที่ปรากฏในหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตรงส่วนด้านล่าง เป็นข้อเท็จจริง
ที่เข้าใจโดยทั่วไปว่า ภาพดังกล่าวเป็นภาพเครื่องหมายทั้งเครื่องหมายที่โจทก์ได้ยื่น
คำขอและได้รับการจดทะเบียนไว้ โจทก์มิได้นำสืบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้เห็นว่า นอกจากผู้ขอจดทะเบียนจะแสดงภาพประดิษฐ์
ของตัวเครื่องหมายการค้าในคำขอจดทะเบียนแล้ว ผู้ขอจดทะเบียนยังสามารถแสดง
ให้เห็นถึงลักษณะการใช้เครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนให้ปรากฏในคำนำขอจด
ทะเบียนอันเป็นการเพิ่มเติมไปจากการแสดงให้เห็นถึงตัวเครื่องหมายการค้าได้ ข้อ
เท็จจริงจึงต้องฟังว่า ภาพประดิษฐ์และภาพประดิษฐ์ประกอบคำหรือชื่อของโจทก์เป็น
เพียงภาพเครื่องหมายการค้าทั้งเครื่องหมายที่โจทก์ได้ยื่นคำขอและได้รับการจด
ทะเบียนไว้ มิได้มีความหมายสื่อไปถึงว่าเป็นภาพเครื่องหมายที่ถูกแสดงประกอบวิธี
การใช้เครื่องหมายดังกล่าว

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
เครื่องหมายการค้าและมีคำสั่งให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปสี่แถบ
ประกอบคำว่า FOUR LINES คำขอเลขที่ 559213 หรือเครื่องหมายการค้าอื่นที่
คล้ายกับเครื่องหมายการค้ารูปสามแถบของโจทก์อีกต่อไป

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พิจารณายกฟ้อง ค่า
ฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า คดี
มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประเด็นแรกว่า เครื่องหมายการค้าของผู้
ขอจดทะเบียน รูป คำเลขที่ 559213 คล้ายกับเครื่องหมายการค้ารูปสามแถบของ
โจทก์ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จนอาจทำให้สาธารณชน
สับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ เห็นว่า
โจทก์บรรยายฟ้องและนำสืบว่า โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปสามแถบ
ในลักษณะต่าง ๆ ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน นอกจากนี้โจทก์ยังได้จด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปสามแถบที่ประกอบคำหรือรูปอื่นตามหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน ซึ่งตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534
ได้นิยามคำว่า เครื่องหมาย หมายความว่าภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ
คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อกลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ
หรือสิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันด้วยเหตุนี้เครื่องหมายการค้า
ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จึงเป็นเครื่องหมายที่แสดงโดย
"ภาพประดิษฐ์" หรือ "ภาพประดิษฐ์"ประกอบด้วย "คำ" หรือ "ชื่อ" ประการใดประการ

หนึ่ง ตามคำนิยามดังกล่าว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นว่า ภาพประดิษฐ์และภาพประดิษฐ์ประกอบคำหรือชื่อ ดังที่ปรากฏในหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตรงส่วนด้านล่าง เป็นข้อเท็จจริงอันเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่า ภาพดังกล่าวเป็นภาพเครื่องหมายทั้งเครื่องหมายที่โจทก์ได้ยื่นคำขอและได้รับการจดทะเบียนไว้ การที่โจทก์กล่าวอ้างในอุทธรณ์ว่า แม้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะมีรูปเสือกางเกง และรองเท้าอยู่ด้วย แต่รูปดังกล่าวซึ่งส่วนใหญ่แสดงด้วยเส้นประ เป็นเพียงแค่รูปที่ใช้อ้างอิงเพื่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะการใช้เครื่องหมายรูปสามแถบของโจทก์บนสินค้าดังกล่าวและโจทก์ก็ได้ละไม่ถือสิทธิแต่ผู้เดียวในรูปสินค้านี้แล้ว เท่ากับว่า โจทก์ถือเอาแต่เพียงว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคือ เฉพาะภาคส่วนรูปสามแถบเท่านั้น สำหรับส่วนประกอบอื่นในภาพประดิษฐ์ที่ปรากฏเป็นภาพต่าง ๆ เช่น รูปเสือหรือกางเกงหรือรองเท้าแสดงให้เห็นถึงลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้าเท่านั้น เห็นว่า โจทก์มิได้นำสืบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้เห็นว่า นอกจากผู้ขอจดทะเบียนจะแสดงภาพประดิษฐ์ของตัวเอง เครื่องหมายการค้าในคำขอจดทะเบียนแล้ว ผู้ขอจดทะเบียนยังสามารถแสดงให้เห็นถึงลักษณะการใช้เครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนให้ปรากฏในคำขอจดทะเบียน อันเป็นการเพิ่มเติมไปจากการแสดงให้เห็นถึงตัวเครื่องหมายการค้าได้ ข้อเท็จจริงจึงต้องฟังว่า ภาพประดิษฐ์และภาพประดิษฐ์ประกอบคำหรือชื่อ ดังที่ปรากฏในหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตรงส่วนด้านล่าง เป็นเพียงภาพเครื่องหมายการค้าทั้งเครื่องหมายที่โจทก์ได้ยื่นคำขอและได้รับการจดทะเบียนไว้ มิได้มีความหมายสื่อไปถึงว่าเป็นภาพเครื่องหมายสามแถบที่ถูกแสดงประกอบวิธีการใช้เครื่องหมายดังกล่าว ซึ่งเมื่อได้พิจารณาหารูปลักษณะของเครื่องหมายการค้า รูปตามคำขอเลขที่ 559213 แล้ว เครื่องหมายดังกล่าวมีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับ

เครื่องหมายการค้าของโจทก์ รูป ทะเบียนเลขที่ ค181764 รูป ทะเบียนเลขที่ ค36956 รูป ทะเบียนเลขที่ ค138814 รูป ทะเบียนเลขที่ ค38943 รูป ทะเบียนเลขที่ ค38942 รูป ทะเบียนเลขที่ ค181870 รูป ทะเบียนเลขที่ ค181765 ปราบฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 559213 ไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จึงเป็นการชอบแล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้นในข้อนี้

ปัญหาต่อไปมีว่า เครื่องหมายการค้า รูป ตามคำขอเลขที่ 559213 คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ รูป ทะเบียนเลขที่ ค101355 รูป ทะเบียนเลขที่ ค126456 รูป ทะเบียนเลขที่ ค11418 และรูป ทะเบียนเลขที่ ค230054 ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้ารูปสามแถบที่ได้จดทะเบียนไว้ทั้ง 3 เครื่องหมาย ดังกล่าวมีความแตกต่างจากเครื่องหมายรูปของผู้จดทะเบียนเนื่องจากเครื่องหมายของผู้จดทะเบียนมีคำว่า FOUR LINES อยู่ด้านล่างและสำหรับเครื่องหมายการค้าของโจทก์รูป มีคำว่า adidas อันเป็นการแตกต่างกันนอกจากนี้เครื่องหมายการค้าของโจทก์รูป และรูป ยังมีลักษณะของแถบและจำนวนแถบที่แตกต่างจากเครื่องหมายของผู้จดทะเบียนอันเป็นที่ชัดเจน เครื่องหมายของผู้จดทะเบียนไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยต้องกันมาว่า เครื่องหมายการค้ารูป คำขอเลขที่ 559213 ไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นอีกเช่นกัน และเมื่อได้ความว่าเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนตามคำขอ

เลขที่ 559213 ไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ดังที่ได้วินิจฉัยข้างต้น กรณีจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นอื่นตามอุทธรณ์ของโจทก์อีกต่อไปเนื่องจากไม่เปลี่ยนแปลงผลแห่งคดี

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ

(รัตน์ กองแก้ว-อร่าม แย้มสอาด-ไมตรี ศรีอรุณ)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นางจันทร์กระพ้อ ต่อ
สุวรรณ สิ้นหวถาวร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นทป161/2553

ต้น

หมายเหตุ